

खोप_ऐन_२०७२

English title: Immunization Act, 2016

खोप ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७२ । १० । १२ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. १३ । खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नविवरण वा उन्मूलन गरी शिशु, बाल, मातृ तथा अन्य व्यक्तिको मृत्यु दर घटाउन तथा खोप सेवाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय खोप सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "खोप ऐन, २०७२" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अनुमतपित्र" भन्नाले खोप सेवा सञ्चालन गर्न दफा ११ बमोजिम दिइएको अनुमतपित्र सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान समिति" भन्नाले दफा १९ बमोजिमको अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "कोष" भन्नाले दफा २१ बमोजिमको खोप कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "खोप (भ्याक्सिन)" भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नविवरण वा उन्मूलन गर्न दिइने खोप सम्झनु पर्छ । (ङ) "खोप कार्ड" भन्नाले दफा १२ बमोजिम प्रदान गरिएको खोप कार्ड सम्झनु पर्छ । (च) "खोप कार्यक्रम" भन्नाले कुनै रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नविवरण वा उन्मूलन गर्नका लागि मन्त्रालयले नियमिति वा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खोपबाट बचाउन सकिने रोगको नगिरानी गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । (छ) "खोप दनि व्यक्ती" भन्नाले खोप दनि स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खास प्रकारका खोप दनिको लागि मन्त्रालयले तोकेको अन्य व्यक्ती समेतलाई जनाउँछ । (ज) "खोप सेवा" भन्नाले यस ऐन बमोजिम खोप प्रदान गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खोप सेवा सञ्चालनको लागि खोप सामग्रीको व्यवस्थापन, आपूर्ति, भण्डारण वा वितरण गर्ने काम समेतलाई जनाउँछ । (झ) "चिकित्सक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम चिकित्सकको रुपमा दर्ता भएको व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "समिति" भन्नाले दफा १५ बमोजिमको राष्ट्रिय खोप समिति सम्झनु पर्छ । (ड) "सल्लाहकार समिति" भन्नाले दफा १८ बमोजिमको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) "वर्ग" भन्नाले स्वास्थ्य सेवा विभाग सम्झनु पर्छ । (ण) "स्वास्थ्यकर्मी" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा दर्ता भएको व्यक्ती सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खोप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था । ३. लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप पाउने अधिकार हुने : (१) लक्षित वर्गका व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएका खोप नशुल्क रुपमा लगाउन पाउने अधिकार हुनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "लक्षित वर्ग" भन्नाले कुनै खास किसिमका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नविवरण वा उन्मूलन गर्नका लागि खोप दनि पर्ने भनी खोप कार्यक्रममा कटिन गरिएका वर्ग, समुदाय वा क्षेत्रका व्यक्ती सम्झनु पर्छ । (२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजिमको खोप कुनै खास मतिरि समय तोक्यो कुनै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, खोप केन्द्र, घुम्ती खोप क्लिनिक वा अन्य स्थानबाट लगाउने व्यवस्था गर्नेछ । (३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजिम खोप दनि प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन तथा स्वयंसेवकको सहयोग लिन सक्नेछ । ४. अनिवार्य रुपमा खोप लगाउनु पर्ने : (१) मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमका रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, नविवरण वा उन्मूलन गर्नका लागि कुनै खोप अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको खोप लगाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ५. संरक्षक वा अभिभावकको दायित्व : आफ्नो संरक्षकत्व, अभिभावकत्व वा अधीनमा रहेको शिशु, बालबालिका वा कुनै व्यक्तिलाई खोप कार्यक्रममा समावेश भएको खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु त्यस्तो संरक्षक, अभिभावक वा व्यक्तिको दायित्व हुनेछ । ६. खोप दनि नहुने : यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई नजिको स्वास्थ्यको कारण कुनै खोप दनि नहुने देखिएमा खोप दनि व्यक्तिले त्यस्तो खोप सो व्यक्तिलाई दनि हुँदैन । ७. खोपका विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने : (१) खोप दनि व्यक्तिले खोप दनि अघि खोप लिन व्यक्तिलाई मौखिक वा अन्य माध्यमबाट सो खोपको प्रकृति, फाइदा र सम्भावित असरका बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम खोप लिन व्यक्ती नावालक, अशक्त वा मानसिक रुपमा ठीक नभएमा खोप दनि व्यक्तिले सो उपदफा बमोजिमको जानकारी नजिको संरक्षक वा अभिभावकलाई गराउनु पर्नेछ । ८. खोप मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्ने : यस ऐन बमोजिम दिइने खोप तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुनु पर्नेछ । ९. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जम्मेवारी हुने : यस ऐन बमोजिम खोप दनि कार्यमा संलग्न हुनु सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको जम्मेवारी हुनेछ । १०. खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोध गर्न नहुने : कसैले पनि खोप सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा कुनै किसिमको

बाधा अवरोध गर्न हुँदैन । ११. अनुमतपित्र लनि पर्ने : (१) खोप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने नजिी, गैरसरकारी, सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको निकायबाट तोकिए बमोजमि अनुमतपित्र लनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि खोप सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र प्राप्त अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको खोप सेवाको प्रतविदन तोकिएको निकाय वा स्वास्थ्य संस्थामा नयमिति रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । १२. खोप सेवाको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) खोप दनि व्यक्तिले खोप लगाएका व्यक्तिको अभिलेख अद्यावधकि रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

(२) खोप दनि व्यक्तिले खोप लगाएको प्रमाण स्वरुप खोप लगाउने व्यक्तिलाई तोकिएको ढाँचामा खोप कार्ड प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) खोप लनि व्यक्ती, नजिको संरक्षक वा अभिभावकले खोप कार्ड सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । खोपको आपूर्ति भण्डारण सम्बन्धी व्यवस्था । १३. दर्ता भएको खोप आपूर्ति गर्नु पर्ने : (१) खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषध व्यवस्था वभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आपूर्ति गर्नु खोप असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन भएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट गुणस्तरयुक्त रहेको भनी प्रमाणित भई नसकेको खोप आपूर्ति गर्न सकिनेछ :- । (क) असल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई उत्पादन भएको, । (ख) उत्पादन भएको मुलुक वा अन्य देशमा प्रयोग भइसकेको, । (ग) उत्पादन गर्ने देशको नयमनकारी निकायमा दर्ता भएको, र । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमिको व्यहोरा औषध व्यवस्था वभागले प्रमाणित गरेको । १४. खोपको ढुवानी, भण्डारण र वितरण : खोपको ढुवानी, भण्डारण र वितरण, सोको लागि प्रयोग गरिने उपकरण तथा खोप प्रयोग गर्दाको अवधिसम्म कायम राख्नु पर्ने तापक्रम मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजमिको हुनु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । वभिनिन समिति सम्बन्धी व्यवस्था । १५. समिति : (१) खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दनि कामका लागि एक राष्ट्रिय खोप समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) वभागको महानिदेशक - सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (घ) सहसचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (च) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय - सदस्य । (छ) बालरोग विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ वा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ज) निदेशक, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, वभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनीत सदस्यले पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत सदस्यबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (६) समितिको सचिवालयको काम वभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । १६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) खोप कार्यक्रम सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने, ।

(ख) खोप कार्यक्रमको विकास, वसितार र सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दनि, । (ग) खोप कार्यक्रमलाई दीगो र भरपर्दो बनाउन आवश्यक स्रोत जुटाउने, । (घ) खोप कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (ङ) खोपको विकास तथा वसितारको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, । (च) खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, । (छ) खोप सम्बन्धी वषियमा सल्लाहकार समिति तथा अनुसन्धान समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न वभागलाई निर्देशन दनि । १७. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा चार पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य-सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सबै सदस्यहरूलाई दनि पर्नेछ । (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) समितिले आवश्यक ठानेमा खोप कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १८. सल्लाहकार समिति : (१) खोप कार्यक्रमको विकास, वसितार एवं सञ्चालन गर्न तथा प्राकृतिक प्रकोप वा महामारी भएका बखत तत्काल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समितिलाई राय सल्लाह दनि एक राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति रहनेछ । (२) सल्लाहकार समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सक वा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) निदेशक, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, वभाग - सदस्य । (ग) नेपाल पडियाट्रिक सोसाइटीको सभापति वा नजिले तोकेको सो

सोसाइटीको प्रतनिधि - सदस्य । (घ) इपडिमिथिलोजसिट, जनस्वास्थ्य वज्जि, स्वास्थ्य अर्थशास्त्री वा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका तीनजना - सदस्य । (ङ) प्रमुख, खोप शाखा, वभाग - सदस्य-सचिव । (३) सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सल्लाहकार समितिको अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (६) सल्लाहकार समितिको सचिवालयको काम वभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ ।

१९. अनुसन्धान समिति: (१) खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाको तत्काल अनुसन्धान गरी सोको प्रतविदन समिति समक्ष पेश गर्न एक अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति रहनेछ । (२) अनुसन्धान समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, औषधि व्यवस्था वभाग - सदस्य । (ग) प्रतनिधि, नेपाल पडियाट्रिक सोसाइटी - सदस्य । (घ) वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) वरिष्ठ जनस्वास्थ्य वज्जिहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (च) वरिष्ठ प्याथोलोजसिटहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (छ) प्रमुख, खोप शाखा, वभाग - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन मन्त्रालयले गर्नेछ । (४) अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान समितिको अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यले पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत त्यस्तो पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि अध्यक्ष वा कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि मन्त्रालयले नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (७) अनुसन्धान समितिको सचिवालयको काम वभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले गर्नेछ । २०. सुझाव कार्यान्वयन गर्न नर्दिशन दनि सक्ने : सल्लाहकार समिति वा अनुसन्धान समितिको सुझाव तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएमा र समितिको बैठक तत्काल बस्न नसक्ने भएमा समितिको अध्यक्षले लगत्तै बस्ने समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने गरी त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्न वभागलाई नर्दिशन दनि सक्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष तथा लेखा परीक्षण । २१. कोष : (१) खोप कार्यक्रमको विकास गर्ने काम समेतको लागि खोप कोष नामको एक कोष रहनेछ । (२) कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) स्वदेशी व्यक्ती, वित्तीय, सहकारी वा अन्य संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ग) वदेशी व्यक्ती, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) समितिले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (४) समितिले कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रचलित कानून बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको वाणिज्य बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । २२. कोषको प्रयोग : (१) समितिले कोषको रकम देहायको कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछ :- । (क) खोप खरदि गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ख) प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका कारण तत्काल खोप खरदि गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो खोप खरदि गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, । (ग) खोप कार्यक्रमको विकास वा वसितार सम्बन्धी वषियमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, । (घ) खोप कार्यक्रममा प्रयोग हुने खोप नजिी क्षेत्रको साझेदारीमा मुलुकभित्र उत्पादन गर्न लागत प्रभावकारिताको दृष्टिले उपयुक्त हुने देखिएमा त्यस्तो खोप उत्पादन कार्यमा लगानी गर्न, ।

(ङ) समितिको बैठक सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक कार्य गर्न । (२) समितिले कोषको रकम उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (घ) बमोजमिको कार्यमा खर्च गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । २३. कोषको रकम अन्य काममा खर्च गर्न नपाइने : समितिले कोषको रकम दफा २२ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कार्यमा बाहेक अन्य काममा खर्च गर्न पाइने छैन । २४. रकम व्यवस्था गर्ने : (१) खोप कार्यक्रमलाई दगिी रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ । (२) समितिले कोषको रकम दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लेखित काममा बाहेक अन्य कामका लागि खर्च गर्दा कम्तीमा दश करोड रुपैयाँ कोषमा मौज्दात रहने गरी खर्च गर्नु पर्नेछ । (३) दफा २२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको कार्यको लागि खर्च भएको रकम नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कोषमा शोधभरना गर्नेछ । २५. कोषको लेखा र लेखापरीक्षण : (१) कोषको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली बमोजमि राखिनेछ । (२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुनेछ । (३) कोषको अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परिच्छेद-६ । सजाय, क्षतिपूर्ति र पुनरावेदन । २६. सजाय : (१) कसैले अनुमतपत्र नलाई खोप सेवा सञ्चालन गरेमा समितिले त्यस्तो खोप सेवा बन्द गरी त्यस्तो खोप सेवा सञ्चालन गर्नेलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (२) कसैले दफा १३ वपिरीत दर्ता नभएको खोप आपूर्तगरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी सो खोप आपूर्तगरेनेलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (३) कसैले दफा १४ बमोजमि तोकिएको मापदण्ड वपिरीत खोप वतिरण गरेमा समितिले त्यस्तो खोप नष्ट गरी खोप वतिरण गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ । (४) कसैले उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत अन्य कार्य गरेमा समितिले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेछ । (५) उपदफा

(४) बमोजमि सजाय हुने कार्य कुनै सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीले गरेको भए समितिले त्यस्तो कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही समेत गर्न सम्बन्धति नकियमा लेखी पठाउन सक्नेछ । २७. उजुरी गर्न सक्ने : (१) दफा २६ बमोजमि सजाय हुने कार्य कसैबाट भए गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले पैतीस दनिभतिर समतिसिमक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयिस ऐन वपिरीत भए गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा समितिमा उजुरी नपरेपनित्यस्तो कार्य भए गरेको वषियमा समतिलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा समितिले सो वषियमा छानवनि गरी दफा २६ बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ ।

२८. उपचार तथा क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन नकिय वा संस्थाबाट दइएको हो सो नकिय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी क्षतपूरतिसमेत दनि पर्नेछ । (२) कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्ग भङ्ग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षतपुगेको वा नजिको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अङ्ग भङ्ग भएकोमा नजि स्वयंलाई र मृत्यु भएकोमा नजिको नजिकिको हकवालालाई त्यस्तो खोप दनि नकिय वा संस्थाबाट क्षतपूरति उपलब्ध गराई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि क्षतपूरतिउपलब्ध गराउने आधार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. वशिषज्ज समतिगठन गर्न सक्ने : समतिले दफा २६ बमोजमि सजाय गर्न वा दफा २८ बमोजमि क्षतपूरतिनिर्धारण गर्ने सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गर्न समतिको सदस्यको संयोजकत्वमा एक वशिषज्ज समतिगठन गर्न सक्नेछ । ३०. पुनरावेदन : दफा २६ वा २८ बमोजमि समतिले गरेको नरिणय वा दिएको आदेश उपर चतित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो नरिणय वा आदेश भएको मितिले पैतीस दनिभतिर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । तर उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्त्राधिकार ग्रहण नगरेसम्म पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न बाधा पर्ने छैन । ३१. प्रचलति कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कुनै काम कारबाहीमा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनसजाय हुने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजमि मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनले कुनै बाधा पुर्याएको माननि छैन । परिच्छेद-७ । वविधि । ३२. प्रोत्साहन तथा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्ने : खोप सेवाको क्षेत्त्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन वा पुरस्कार प्रदान गर्न सक्नेछ । ३३. खोप कार्ड माग गर्न सक्ने : (१) वदियालयले बालबालिका भर्ना गर्दा नजिको संरक्षक वा अभिभावकसँग बालबालिकालाई दइएको खोप कार्ड माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनखोप कार्ड पेश गर्न नसकेको कारणबाट मात्र कुनै पनबालबालिकालाई वदियालयमा भर्ना गर्नबाट वज्चिति गरनि छैन । (३) वदियालयले खोप कार्यक्रममा समावेश भएको खोप नलएका बालबालिको अभलिख राखी सोको प्रतविदन स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनु पर्नेछ । ३४. सदभावना दूत तोक्न सक्ने : नेपाल सरकारले खोप कार्यक्रमको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रियस्तरमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिलाई सदभावना दूत तोक्न सक्नेछ । ३५. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : समतिले खोप लगाउँदाको फाइदा र समयमा खोप नलगाएमा स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा नियमति रुपमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

३६. बैठक भत्ता : यस ऐन अन्तर्गत गठति वभिन्नि समति तथा उपसमतिका अध्यक्ष, सदस्य र आमन्त्रति सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत अर्थ मन्त्रालयले तोकदिए बमोजमिको रकम बैठक भत्ता पाउने छन् । ३७. सहयोग गर्नु पर्ने : खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धति नकिय वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । ३८. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) मन्त्रालयले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समति वा कुनै नकियलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समतिले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समतिको अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्ने : (१) समतिले आफूले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभतिर मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन समतिले सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । ४०. नरिदेशन दनि सक्ने : (१) मन्त्रालयले समतिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा समतिलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मन्त्रालयले दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु समतिको कर्तव्य हुनेछ । ४१. नरिदेशिका बनाउन सक्ने : समतिले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ४२. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकिल असर नपर्ने गरी खास गरी नेपाल सरकारले देहायका वषियमा नियम बनाउन सक्नेछ:- । (क) खोपको मापदण्ड, । (ख) अनुमतपित्त्र दनि प्रक्रिया, अनुमतपित्त्र तथा नवीकरण बापतको दस्तुर, अनुमतपित्त्रको अवधि, रद्द तथा अनुमतपित्त्रवालाले पालन गर्नु पर्ने शर्त, । (ग) खोप सेवाको अनुगमन, । (घ) स्वास्थ्य संस्थामा पेश गर्ने प्रतविदन, । (ङ) खोप सेवाको अभलिख, । (च) खोप कार्ड, । (छ) समतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, । (ज) सल्लाहकार समति तथा अनुसन्धान समतिको बैठक, । (झ) कोषको खाता सञ्चालन, । (ञ) कोषको रकमको प्रयोग गर्ने, । (ट) खोप लगाउने व्यक्तिलाई दइने क्षतपूरति सम्बन्धमा, । (ठ) खोप सम्बन्धी अन्य आवश्यक वषियमा । ४३. खारेजी र बचाउ : (१) राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७० खारेज गरिएको छ

। (२) राष्ट्रिय खोप कोष (सञ्चालन) नयिमावली, २०७० बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ ।